

1502015-89.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281038/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 20830856 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2868/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2281038 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502015-89.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502015-89.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2281038/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 20830856 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2868/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2281038 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DE MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do DOUGLAS DE MORAIS, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narrou na exordial acusatória que, em 14 de outubro de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Antônio Teixeira Pinto, 91 Pq. Albina, neste município e comarca de Taboão da Serra, o acusado, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito de ambos, mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, empregada contra Elaine de Paula Silva Garbini e Alexandre Garbini, coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) celular Moto G8 Plus, chaves de um veículo e a uma bolsa contendo documentos e cerca de R\$ 30,00 (trinta reais) da vítima Elaine (fls. 88/89).

A denúncia foi recebida aos 19 de novembro de 2021 (fls. 91/93).

O réu foi devidamente citado (fls. 121), nomeou-se defensora que apresentou resposta à acusação (fls. 129/134).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas. Em seguida, os acusados foram interrogados.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a defesa, em síntese, pugnou pela absolvição.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 02/06; auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Questionada em sede policial, a vítima Elaine de Paula Silva Garbini, declarou "Que chegou em casa e buzinou para seu esposo ALEXANDRE abrir o portão; Que comentou com ele que estavam vindo dois indivíduos suspeitos pela rua; Que achou que eram catadores de latinha e não deram muita atenção; Que ambos os indivíduos eram altos e magros; Que quando guardou o carro na garagem, os indivíduos entraram logo atrás, e um deles já mostrou o pistola preta para seu esposo; Que os assaltantes mandaram entrar dentro do terreno e pedir para abrir o carro; Que ficou nervosa, e demorou para abrir o carro, sendo então ameaçada de morte; Que um deles abriu o carro e falou que iam só levar o carro para sair dali; Que eles não conseguiram engatar a ré e ficaram nervosos; Que então um deles saiu correndo, levando o seu celular Moto G8 Plus, avaliado em R\$ 1.500,00, enquanto o outro pegou a chave do carro e bolsa contendo seus documentos e cerca de R\$ 40,00, e trancou o portão, deixando-os para dentro da garagem; Que os assaltantes deixaram um saco dentro do carro, contendo roupa velha; Que começaram a gritar, e um vizinho foi lhes socorrer, abrindo o portão; Que ALEXANDRE entrou dentro de casa para ligar para o 190; Que logo em seguida, chegou uma viatura da ROMU da GCM com um dos indivíduos, e perguntaram se era um dos assaltantes; Que reconheceu o indivíduo sem sobra de dúvidas como o que roubou a sua bolsa e a chave do carro; Que sua bolsa foi recuperada e lhe foi devidamente entregue." (fls. 09).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Disse que quem reconheceu o assaltante foi seu marido porque ficou muito nervosa. O indivíduo preso não foi o que estava com a arma de fogo. O que estava com arma aparentava estar drogado. O outro não conseguiu reparar porque foi muito rápido. O acusado não disse que devolveria a bolsa.

A vítima Alexandre Garbini declarou em solo policial "Que sua esposa ELAINE chegou em casa e buzinou para que abrisse o portão; Que ela comentou que estavam vindo dois indivíduos suspeitos pela rua; Que achou que eram catadores de latinha e não deram muita atenção; Que ambos os indivíduos eram altos e magros; Que quando ela guardou o carro na garagem, os indivíduos entraram logo atrás, e um deles sacou uma pistola preta e apontou para si; Que os assaltantes mandaram entrar dentro do terreno e pediram para abrir o carro; Que sua esposa ficou nervosa, e demorou para abrir o carro, sendo então ameaçada de morte; Que um deles abriu o carro e falou que iam só levar o carro para sair dali; Que eles não conseguiram engatar a ré e ficaram nervosos; Que então um deles saiu correndo, levando o celular Moto G8 Plus da sua esposa, avaliado em R\$ 1.500,00, enquanto o outro pegou a chave do carro e bolsa dela contendo seus documentos e cerca de R\$ 40,00, e trancou o portão, deixando-os para dentro da garagem; Que os assaltantes deixaram um saco dentro do

carro, contendo roupa velha; Que começaram a gritar, e um vizinho foi lhes socorrer, abrindo o portão; Que entrou dentro de casa para ligar para o 190; Que logo em seguida, chegou uma viatura da ROMU da GCM com um dos indivíduos, e perguntaram se era um dos assaltantes; Que reconheceu o indivíduo sem sobra de dúvidas como o que roubou a bolsa da sua esposa e a chave do carro." (fls. 10). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que entre o acionamento da polícia militar e a chegada da guarda municipal com o acusado demorou dois ou três minutos apenas. Acredita que a pessoa que foi presa era a que não estava armada. Não recuperou o aparelho celular, a chave de casa e a chave de casa. Imaginou que os assaltantes eram catadores de latinha porque eles estavam carregando dois sacos de lixo na mão. Um dos assaltantes estavam bem alterado, aparentava estar drogado.

Extrajudicialmente, a testemunha e guarda municipal Wesley Rufino Caetano, declarou "Que estavam em patrulhamento, retornando para a base GCM na Rua Jose Carlso Macedo, quando na Rua José Pestana, visualizaram um indivíduo com uma bolsa feminina na mão; Que o indivíduo ao visualizar a viatura saiu correndo; Que julgaram a atitude suspeita, pois além de correr, era um homem segurando uma bolsa de mulher, podendo ser esta produto de algum crime; Que então foram atrás dele, e conseguiram abordá-lo; Que nada de ilícito foi localizado com ele; Que além da bolsa, ele tava com uma necessaire na cintura e uma carteira no bolso; Que dentro da carteira haviam documentos em nome de uma mulher chamada ELAINE; Que em conversa informal, ele confessou que tinha acabado de roubar uma senhora na Rua Antonio Teixeira Pinto; Que roubo foi praticado com um comparsa, o qual não soube informar o nome, e cada um correu para um lado; Que deteram ele, e ele foi indicando o caminho da casa que ele praticou o crime; Que ao chegaram na residência, as vítimas reconheceram o indivíduo como um dos assaltantes; Que com o indiciado não foi localizado arma de fogo e nem o celular ou a chave do carro da vítima; Que com ele foi localizado uma bolsa contendo cerca de R\$ 30,00, e uma necessaire, e carteira da vítima." (fls. 07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o acusado aparentava estar alterado pelo uso de álcool ou droga, mas ele não disse o motivo do roubo. Não se recordou de ter encontrado cachimbo de crack na sacola do acusado. Em solo policial, a testemunha e guarda municipal Claudio de Freitas Saraiva, declarou "Que estavam em patrulhamento, retornando para a base GCM na Rua Jose Carlso Macedo, quando na Rua José Pestana, visualizaram um indivíduo com uma bolsa feminina na mão; Que o indivíduo ao visualizar a viatura saiu correndo; Que julgaram a atitude suspeita, pois além de correr, era um homem segurando uma bolsa de mulher, podendo ser esta produto de algum crime; Que então foram atrás dele, e conseguiram abordá-lo; Que nada de ilícito foi localizado com ele; Que além da bolsa, ele tava com uma necessaire na cintura e uma carteira no bolso; Que dentro da carteira haviam documentos em nome de uma mulher chamada ELAINE; Que em conversa informal, ele confessou que tinha acabado de roubar uma senhora na Rua Antonio Teixeira Pinto; Que o roubo foi praticado com um comparsa, o qual não soube informar o nome, e cada um correu para um lado; Que deteram ele, e ele foi indicando o caminho da casa que ele praticou o crime; Que ao chegaram na residência, as vítimas reconheceram o indivíduo como um dos assaltantes; Que com o indiciado não foi localizado arma de fogo e nem o celular ou a chave do carro da vítima; Que com ele foi localizado uma bolsa contendo cerca de R\$ 30,00, e uma necessaire, e carteira da vítima." (fls. 08).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o próprio acusado indicou o local onde o roubo teria ocorrido que era bem perto do local da abordagem. O acusado estava nervoso no momento da abordagem. Mas ele não aparentava ter feito uso de bebida alcóolica ou droga. O acusado estava bem apresentado, embroa tenha relatado ser morador de rua.

Na fase inquisitiva, o acusado declarou "Que confessa ter roubado o casal; Que estava junto com um rapaz e não sabe o nome dele; Que conheceu o rapaz na rua; Que

ele tava armado, e do nada sacou uma arma para roubar o casal; Que acabou participando desta besteira; Que não esperava que ele fizesse isso e foi pego de surpresa; Que no roubo pegou a bolsa da mulher, e nem viu o que tinha dentro; Que fugiu, e logo em seguida foi pego pela GCM; Que bebeu cachaça hoje, o dia inteiro; Que já respondeu por 155, 157 e tentativa de 121; Que ficou 16 anos preso; Que saiu esse ano da cadeia." (fls. 11/12).

Em juízo, o acusado confessou a prática do crime. Disse que em razão do uso de crack fez uma dívida com o comparsa do crime de roubo. No dia dos fatos foi ameaçado por ele com uma arma de fogo para que pagasse a dívida. Como o acusado não tinha dinheiro, ele disse para acompanhá-lo até a casa onde ele fez o assalto. Durante o crime, o comparsa disse para o acusado levar o carro das vítimas, mas o acusado não conseguiu sair com o carro. Nisso ele saiu correndo e, na sequência, o acusado também se evadiu. Antes de sair disse às vítimas que deixaria os pertences deles na próxima esquina. Se não praticasse o crime de roubo seria morto pelo comparsa. O comparsa chama Anderson Fernandes. Ele mora no Parque Pinheiros, na Rua da Bica. Não sabe o número da rua. No dia que conheceu ele estava traficando. Não deixou a bolsa da vítima na próxima esquina porque foi abordado pelos policiais. Foi abordado na esquina em que deixaria a bolsa. Só deixou a bolsa no chão depois de ter visto a viatura. Não deixou a bolsa antes porque estava desorientado. Perguntado o porquê de não ter deixado a bolsa na casa da vítima se não pretendia praticar o assalto, disse que estava desorientado. Na Delegacia contou essa mesma história, não soube explicar o porquê constou uma versão diferente. Já teve passagens por tentativa de homicídio, furto e roubo. No dia dos fatos tinha usado crack e álcool.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de roubo é medida de rigor.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito de roubo, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações, especialmente, das vítimas, que narraram com detalhes como se deu a empreitada criminosa. Além disso, não há indícios de circunstâncias que pudessem, por alguma razão concreta, colocar em dúvida a credibilidade de seus depoimentos.

Ressalta-se, ainda, que as vítimas fizeram o reconhecimento pessoal com convicção em juízo, sob o crivo do contraditório, como a pessoa que subtraiu seus bens, visto que o réu não adotou qualquer artifício para ocultar sua identidade física, fato que corrobora com a autoria do crime descrito na denúncia.

A propósito, insta ressaltar que a palavra das vítimas e o reconhecimento pessoal do autor do crime, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação do acusado, ainda mais quando corroborado pelas demais provas dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(....)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146; quinta turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j. 06/10/2020) (grifou-se)

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a

verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados. Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

Destarte, as causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A. inc. I, do Código Penal, vêm, igualmente, comprovadas pelas provas orais colhidas, no sentido de que a ação se deu por concurso de pessoas, bem como mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Especificamente no tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão da arma e o respectivo exame pericial são prescindíveis para sua caracterização, bastando, para tanto, as provas orais coligidas nos autos que, no caso, são firmes no sentido da sua incidência. Nesse sentido:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(EResp 961863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011)

Por fim, o próprio acusado confessou, em solo policial a prática do crime em ambas as oportunidades em que foi ouvido, tornando indubitosa a autoria.

Em que pese em juízo tenha alterado a sua versão, afirmando que agiu sob coação moral irresistível, trouxe versão inverossímil, não sabendo explicar satisfatoriamente porque saiu correndo do local do crime levando os pertences da vítima se não tinha a intenção de assalta-las.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime descrito na exordial acusatória.

Passo a dosar a reprimenda.

Quanto ao crime de roubo, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (além de reincidente, o acusado possui três condenações

transitadas em julgado que configuram maus antecedentes, conforme registros de fls. 158/160 – processos nº 0025474-18.2003.8.26.0050; 0096379-33.2012.8.26.0050 e 0002923-67.2005.8.26.0052. Assim, valoro negativamente a pena do acusado em 1/2); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (o crime foi praticado quando as vítimas estavam chegando em sua residência, na privacidade e o conforto do lar, gerando traumas e sequelas psicológicas mais graves, de forma que devem ser valoradas negativamente em 1/6); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 2/3 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois utilizada como fundamento para condenação, nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual valoro em 1/6.

Não obstante, verifico que o réu é reincidente, conforme processo nº 0001410-69.2016.8.26.0346 registrado na folha de antecedentes de fls. 159, de forma que aumento a pena em 1/6.

Dessa forma, havendo aumento e redução de pena nas mesmas proporções, mantenho a pena no quantum anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

Contudo, incidem as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal, já que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, devendo a pena ser majorada no dobro (1/3+2/3).

Deste modo, atingindo o patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, a qual torno definitiva para o réu.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, considerando o montante de pena aplicado que supera os oito anos, a natureza hedionda do crime praticado, reincidência e maus antecedentes.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu DOUGLAS DE MORAIS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA